

1501461-15.2021.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 01. Não há 'ilegalidade ou abuso de poder' (CR, artigo 5º, inciso LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501461-15.2021.8.26.0545

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2354938/2021 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 22215482 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO,

5321/21/929 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2354938 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA,

5321/21/929 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NÉLIO ALBERTO VERONESI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

NELIO ALBERTO VERONESI foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 180, "caput", do Código Penal, porque no dia 31 de dezembro de 2021, na rua Padre João Pastrana, 100, Jardim Novo Mundo, nesta cidade e Comarca, adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio, o veículo VW Gol, MI, ano 1997, placas EAC1997, de propriedade de Dionizio Preto de Lima, sabendo que era produto de crime.

Recebida a denúncia aos 25 de janeiro de 2022 (fl. 106), o acusado foi citado e apresentou sua resposta à acusação (fls. 135 e 139/140).

Ratificado o recebimento da inicial (fl. 142), o feito seguiu o seu curso regular.

Durante a instrução processual ouviram-se duas testemunhas de acusação e, ao final, promoveu-se o interrogatório do acusado (fl. 174).

Em seguida as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, por entender que as provas carreadas aos autos estão em sintonia e autorizam a condenação (fl. 174).

A defesa pugnou pelo reconhecimento de atenuante e da imposição de regime mais brando (fl. 174).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do delito de receptação está caracterizada pelo documento de ocorrência a fls. 18/19, pelos autos de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 16 e 95), pelo documento de fl. 17 e pelas declarações das testemunhas de acusação.

Observa-se pelos documentos anexos que o veículo foi subtraído da vítima e encontrado em poder do acusado, sem que ele trouxesse consigo qualquer documento comprovando a legitimidade do veículo.

Os depoimentos colhidos ratificam todas estas circunstâncias. A prova da origem criminosa foi confirmada pelo real proprietário do veículo (fls. 18/20). Assim sendo, as ações nucleares adquirir e conduzir ficaram caracterizadas por meio das condutas adotadas pelo agente.

A autoria igualmente é certa.

O acusado durante seu interrogatório admitiu a prática da infração e se mostrou arrependido.

Nélío disse que quando adquiriu o bem tinha conhecimento de que se tratava de veículo furtado.

Sua confissão está em harmonia com as demais provas. Senão vejamos.

A vítima Denis narrou que estacionou seu veículo na via pública, nas proximidades de uma casa de shows, ausentando-se por algumas horas. Quando retornou, constatou a sua subtração.

Esclareceu que no dia seguinte ao furto recebeu contato da polícia informando que o bem havia sido localizado, motivo pelo qual se dirigiu à Delegacia de Polícia e reconheceu o veículo como de sua propriedade.

Por sua vez, o Guarda Civil Felipe narrou que durante patrulhamento de rotina foi informado sobre o furto de um veículo, assim como que referido bem havia sido flagrado pelo radar transitando pelas ruas João Franco e João Pastrana.

Diante disso dirigiu-se até a rua João Pastrana, oportunidade em que visualizou o veículo estacionado e, dentro dele, um indivíduo utilizando um aparelho celular.

Realizada a abordagem indagou o acusado sobre o veículo, oportunidade em que ele admitiu que sabia da origem ilícita do bem.

Desta forma, consta que o acusado adquiriu, conduziu e tinha em seu poder o veículo depois da subtração do bem, sem qualquer documentação legítima.

Portanto, bem comprovadas a autoria e a materialidade, a procedência se impõe.

Diante de todas estas evidências, é lógico que o acusado sabia da origem criminosa do bem.

Também não há o que se falar em ausência de dolo, ainda mais porque o acusado durante seu interrogatório admitiu que sabia que o veículo era furtado.

No crime de receptação, para comprovação do delito faz-se necessária a análise das

circunstâncias que o rodeiam e da conduta do agente. No caso em exame, o veículo foi apreendido na posse do acusado que trafegava com o bem após tê-lo adquirido. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL -RECEPTAÇÃO - Recurso ministerial -Pretendida absolvição do crime de receptação por insuficiência probatória - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas no decorrer da instrução - Confissão do acusado acerca da posse do bem receptado, somada aos demais elementos de convicção, que dão a certeza do cometimento do delito - Depoimento de policiais aos quais se confere valor probatório - Ademais, apreensão de motocicleta, produto de crime anterior, em poder do acusado - Inversão do ônus da prova - Dolo extraído do contexto em que se desenvolveram os fatos - Condenação mantida - Pena redimensionada, em razão do acolhimento parcial do recurso ministerial - Abrandamento do regime prisional - Desacolhimento - Regime inicial fechado que se mostra o único compatível com o 'quantum' estabelecido e com a gravidade exacerbada dos delitos cometidos pelo agente - Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 00027338120178260635 SP 0002733-81.2017.8.26.0635, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 29/01/2019, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/01/2019)

RECEPTAÇÃO. Pretendida absolvição do crime de receptação por falta de provas ou desclassificação para a forma culposa. Impossibilidade. Provas angariadas que deixam claro que o apelante conhecia a origem ilícita do bem. (TJ-SP - APL: 00463593320158260050 SP 0046359-33.2015.8.26.0050, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 23/08/2016, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/08/2016).

"Sendo impossível, no atual estágio da ciência, perscrutar, sondar, esquadrinhar a consciência humana, a evidência do dolo, na figura típica do art. 180, "caput", é projetada pela personalidade do agente e pelas circunstâncias em que a coisa foi obtida e em que a posse ilegítima é exercida".

Demonstrados todos os elementos do tipo imputado a procedência da pretensão punitiva é de rigor.

Concluída a motivação, à dosagem da pena devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado não justifica aumento nas penas-base.

Seus antecedentes recomendam exacerbação, conforme indicam as certidões de fls. 52 e 54/55. Os autos não fornecem elementos seguros para análise da conduta social e da personalidade do agente.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não são diferenciados a ponto de justificarem maior reprovabilidade.

Presente a circunstância judicial que deve levar à exacerbação das penas-base, fixo-as em 1 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, bem como fixo a pena pecuniária em 12 (doze) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data.

Na segunda fase, certificada a reincidência do agente (fl. 53), não utilizada para efeitos de maus antecedentes, observo que ela concorre com a atenuante da confissão, razão pela qual serão compensadas.

Por último, causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição não foram cogitadas nos autos.

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade fixo o regime fechado, levando em consideração as circunstâncias desfavoráveis e a reincidência do agente. O Juízo sopesa como inaplicável a consideração do tempo de prisão processual cumprido para fins de fixação do regime inicial. Isto porque se mostra inviável a aplicação da regra prevista no artigo 387, § 2º do CPP (nova redação) diante da impossibilidade de se aferir o requisito subjetivo exigido para a hipótese. Ademais, não compete ao Juízo de cognição a questão, por se tratar de matéria restrita ao Juízo da Execução.

Nestes termos é o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado:

Habeas corpus. Roubo qualificado. Sentença condenatória. Detração penal nos termos

do artigo 387, § 2º, CPP. Fixação de regime mais brando. Impossibilidade nesta via. Necessidade também da aferição do requisito subjetivo: competência do Juízo das execuções criminais. Ordem denegada 'in limine'. (TJ-SP - Roubo: 20667401820148260000 SP 2066740-18.2014.8.26.0000, Relator: Alberto Mariz de Oliveira, Data de Julgamento: 13/05/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/05/2014)

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, para o fim de CONDENAR NÉLIO ALBERTO VERONESI, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 180, "caput", do Código Penal, à pena 1 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 12 (doze) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data, face sua condição econômica.

A reincidência específica e os maus antecedentes impedem a suspensão condicional da pena, bem como, não se revela recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, §3º do Código Penal).

O condenado não poderá apelar em liberdade, uma vez que o Juízo ainda vislumbra como presentes requisitos da prisão cautelar a teor da decisão anterior que manteve sua custódia, reforçados pelos argumentos desta condenação e pela Súmula nº 9, do Superior Tribunal de Justiça. Nesta esteira:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 01. Não há 'ilegalidade ou abuso de poder' (CR, artigo 5º, inciso LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, fundamentadamente, descreve a gravidade dos fatos delituosos imputados ao réu e indica a necessidade da manutenção da prisão cautelar (STJ, RHC 52.700/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 11/12/2014; HC 294.499/DF, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 05/08/2014; STF, RHC 116.964, Primeira Turma, Rel. Ministro Rosa Weber, DJe de 18/11/2013, HC 124.994, Segunda Turma, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 18/12/2014).

Concedo ao sentenciado os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Após o trânsito em julgado, promovam-se as comunicações de praxe e expeça-se o necessário ao cumprimento da pena.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Bragança Paulista, 11 de maio de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA